

2. 양수금 청구소송 제기 시 소가 산정 등 부적정

- 「인수채권 소멸시효관리규정」 제11조의2(연장시효관리 대상 채권의 청구금액) 제1항에 따르면, 연장시효관리 대상 채권 중 인수채권 원금잔액이 5억 원 이상인 채권에 대한 청구금액은 채무관계자가 재산 및 소득이 없을 경우 5억 원으로 하게 되어 있으며
 - 「고문변호사 운용요강」 제9조(변호사 보수 지급)에 따르면, 소송위임에 따른 고문변호사의 보수는 별표3 “변호사 보수 지급기준”에 따라 소가 1억 원 이상 중 이미 판결문 등이 있는 시효소송의 경우, 1백만 원으로 산정하도록 되어 있음
- 그런데, 감사대상기간 중 광주전남지역본부 무담보채권 양수금 청구소송 245건을 점검한 결과
 - 채무자 (주)☆☆☆☆☆에 대해서 1차 시효연장(광주지법 XXXX가합XXXX, 2007. 1. 13. 확정) 이후 2차로 시효연장을 하면서 인수채권 잔액이 5억 원 이상이나 채무자의 재산이 없어 소가를 5억 원으로 청구하여야 하나 소가를 6.3억 원으로 산정·청구함으로써 인지대 0.5백만 원을 과다하게 지급하였으며
 - 채무자 ●●산업에 대한 변호사 보수 산출 시 이미 판결문(서울중앙 XXXX가합XXXXXX, 2010.1.13. 확정)이 있으므로 변호사 보수를 1백만 원으로 산정하여야 함에도 4백만 원으로 산정하는 등
 - △ [표 2]와 같이 2건의 채무자에 대하여 정당한 소가 이상으로 소가를 산정하여 소제기 함으로써 인지대 및 변호사 보수 3.5백만 원만큼을 과다하게 지급하였음

[표 2] 양수금 청구소송 소가 부당 산정 현황

(단위 : 백만 원, VAT 별도)

차주 현황	채권 (원금)	선고일	사건 번호	신청내역			정당처리			비고
				소가	안채	보수	소가	안채	보수*	

“ 기재 생략 ”

* 감사기간 중 과다 지급된 변호사 보수(3백만 원)는 환수하였음

【 스키할 사항 】

- ◇ 광주전남지역본부장은 양수금 청구소송 제기 시 소가를 기준 금액 보다 과다하게 산정하여 소송비용을 낭비하는 일이 없도록 하고, 직원들에 대한 직무교육을 실시하시기 바람. (주의)